

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6271/2538

นายประสาธต สงวนปิณะพันธ์  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
นายสุวรรณ ชนวิริยะ  
บริษัทธนสวัสดิ์ จำกัด กับพวก

โจทก์  
ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 237, มาตรา 246

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115, มาตรา 153

จำเลยมีเงินเหลือจากการไถ่ถอนจำนองเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นได้ทั้งหมด หากจำเลยไม่มีทรัพย์สินใด ๆ พอจะชำระหนี้ได้ไม่การที่จำเลยนำเงินไปวางชำระหนี้แก่ผู้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำพิพากษาแม้จำเลยได้กระทำในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย ก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านได้ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

ผู้คัดค้านแก้ฎีกาขอให้ผู้ร้องชดเชยดอกเบี้ย โดยมีได้ทำเป็นฎีกาศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

---

ผู้คัดค้านแก้ฎีกาขอให้ผู้ร้องชดเชยดอกเบี้ย โดยมีได้ทำเป็นฎีกาศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(สมชัย สายเชื้อ-สมาน เวทวิจิ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

ศาลแพ่ง - นายพินิจ สายสะอาด

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ เพชรรุ่ง

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ